Vacância (arts. 33 a 35)

Subtópico 3 de 14

exceções prazos e tempo condições e hipóteses legitimados pontos-chave e vedações

CAPÍTULO II
Da Vacância

Art. 33. A vacância do cargo público decorrerá de:

I – exoneração;

II – **demissão**;

III – promoção;

VI – readaptação;

VII – aposentadoria;

VIII – **posse** em outro cargo inacumulável;

IX – falecimento.

Art. 34. A exoneração de cargo efetivo dar-se-á **a pedido** do servidor, ou **de ofício**.

> **Parágrafo único.** A exoneração **de ofício** dar-se-á:
>
> I – quando não satisfeitas as condições do estágio probatório;
>
> II – quando, tendo tomado **posse**, o servidor não entrar em **exercício** no prazo estabelecido.

Art. 35. A exoneração de cargo em comissão e a dispensa de função de confiança dar-se-á:

I – a juízo da autoridade competente;

II – **a pedido** do próprio servidor.

Texto compilado sem dispositivos revogados ou vetados e sem trechos entre parênteses, por isso há saltos na numeração (ex.: art. 8º, incisos III e IV). Destaques aplicados por regras de linguagem jurídica, com revisão. Fonte: Planalto, texto compilado.